

0001817-67.2018.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... no local em que foi detida (ponto de tráfico). Não sabe dizer se a acusada se prostituía. A acusada trazia consigo, salvo engano do depoente, cerca de seis pinos de "crack" e R\$7,00.

Diante da apreensão de parte do dinheiro subtraído em poder da acusada e dos relatos da vítima e dos policiais sobreditos, a prova demonstra, de forma segura, que a imputada Juliana Aparecida foi a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001817-67.2018.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001817-67.2018.8.26.0132

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Ofício, Boletim de Ocorrência - 163/2018 - 2º Distrito Policial de Catanduva, 1402/2018 - 2º Distrito Policial de Catanduva

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIANA APARECIDA GONÇALVES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Vistos.

JULIANA APARECIDA GONÇALVES, qualificada a pág. 6, foi denunciada como incurso nos arts. 157, § 1º, do Código Penal, e 28, "caput", da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, em concurso material de infrações, pela prática dos seguintes fatos delituosos:

"Consta do incluso inquérito policial que, no dia 4 de março de 2018, às 13h13min, na esquina entre as Ruas Guariba e Paulista, no Parque Gloria II, nesta cidade e Comarca de Catanduva/SP, JULIANA APARECIDA GONÇALVES, qualificada a fl. 6, subtraiu para si, uma carteira, contendo R\$35,00 (trinta e cinco reais) em dinheiro, pertencente à vítima Pedro Euclides Paulucci, de 83 anos de idade e, logo após, empregou violência contra a referida vítima, a fim de assegurar a detenção da coisa para si.

Apurou-se que, a denunciada abordou a vítima Pedro e subtraiu a carteira que estava no bolso da calça dele, na qual havia R\$35,00 (trinta e cinco reais) em dinheiro. Em reação, Pedro tentou puxar o bem de volta, mas foi empurrado violentamente pela denunciada, tendo ele caído no chão e sofrido as lesões corporais descritas no laudo pericial de fl. 22-verso.

Na sequência, a denunciada fugiu do local, enquanto a vítima foi socorrida por populares e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local.

Pouco tempo depois, por meio das características físicas e das vestimentas da denunciada, cujas descrições foram fornecidas por Pedro, a polícia militar conseguiu localizá-la: com ela a polícia apreendeu quatro pedras da droga denominada "crack" (que ela possuía para uso próprio); além de R\$7,00 (sete reais) em dinheiro.

Extrajudicialmente, a denunciada confessou ter subtraído a carteira da vítima para adquirir as substâncias entorpecentes, negando o uso de violência.

Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência JULIANA APARECIDA GONÇALVES como incurso nas sanções do artigo 157, §1º, Código Penal, c.c. art. 28 da lei 11.343/06 (concurso material de delitos - art. 69 do CP); e requiro que recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, citando-se a ré para apresentar resposta à acusação, designando-se audiência para oitiva da vítima e testemunhas abaixo arroladas, bem como interrogatório da ré, seguindo o feito o seu trâmite legal, conforme preceitua os artigos 396 e seguintes do CPP, até final sentença condenatória".

A acusada foi presa em flagrante delito no dia dos fatos e posta em liberdade provisória na mesma ocasião (págs. 67/68).

Recebida a denúncia de págs. 89/90 em 19 de abril de 2018 (págs. 95/98), foi a acusada, de início, citada por edital (págs. 123/124), após o que o curso do processo e da prescrição foi suspenso nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal. Em data posterior, porém, foi localizada, citada pessoalmente (pág. 141) e apresentou a resposta à acusação de págs. 157/164.

A suspensão do curso do processo e da prescrição foi revogada (pág. 143).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas de acusação (audiências de págs. 200/201, 203 e 320). A acusada foi declarada revel (pág. 200). Na fase do art. 402, do Código de Processo Penal, nada foi requerido (pág. 203).

Em seu memorial de págs. 214/216, o Ministério Público pleiteia a condenação, entendendo provados os fatos narrados na denúncia.

A Defesa, a seu turno, às págs. 219/224, alega que a acusada era dependente química na ocasião dos fatos e pugna pela desclassificação da conduta para a norma prevista no art. 155, "caput", do Código Penal.

O julgamento foi convertido em diligência, para realização de incidentes de dependência químico-toxicológica e de insanidade mental da acusada, porém ela não foi localizada para ser intimada da data, horário e local da perícia (pág. 70 dos autos dependentes - processo nº 0001853-41.2020.8.26.0132), razão pela qual a prova pericial ficou prejudicada.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A acusação, quanto ao crime de roubo, é procedente, porém, no que toca ao delito previsto no art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/2006, a pretensão punitiva do Estado já foi atingida pela prescrição, conforme adiante será exposto.

A ocorrência da infração penal de roubo está provada por intermédio do boletim de ocorrência elaborado a respeito dos fatos, dos autos de exibição e apreensão e entrega de págs. 11 e 31, do laudo pericial de págs. 244/245 (o qual demonstra que a vítima sofreu lesões corporais em decorrência dos fatos) e da prova oral colhida nas fases policial e judicial.

A autoria também é certa, incontroversa.

Ouvido na polícia (pág. 6), a ACUSADA disse que fazia "programas sexuais" e que já havia feito "sexo oral" com a vítima. No dia dos fatos, encontrou-se com a vítima e pediu para "fazer programa" com ela, porém pediu para ver a carteira dela (carteira

da vítima). Puxou a carteira da vítima assim que ela foi mostrada para a interroganda, após o que correu do local. Comprou "crack" com o dinheiro então subtraído da vítima, sobrando-lhe (troco) a quantia de R\$7,00 (sete reais). Não empurrou a vítima, que, na verdade, se desequilibrou no momento em que tentou puxar a carteira para o lado dela.

Em Juízo, tornou-se revel.

Não obstante a revelia, a prova é suficiente para a condenação.

É que a VÍTIMA PEDRO EUCLYDES (gravação referente à audiência de págs. 203 e 320) confirmou os fatos narrados na denúncia, dizendo que caminhava pela via pública, momento em que sentiu fortes dores nas costas e caiu. Percebeu que uma mulher pegou a carteira do declarante (após o momento em que o declarante caiu) e saiu correndo do local. Um policial que passava na hora correu atrás da mulher e pegou a carteira, a qual foi devolvida ao declarante, com os documentos. No mesmo dia ou no seguinte, o policial foi à residência do declarante e também lhe devolver o dinheiro. Reconheceu a mulher que lhe subtraiu o dinheiro. Não conhecia referida mulher. Ficou machucado em decorrência dos fatos, inclusive teve uma vértebra quebrada e ficou um mês com dor. Caiu em razão da pancada que sofreu. Desconfia que recebeu uma joelhada nas costas. Viu o momento em que a mulher lhe pegou a carteira e viu o rosto dela.

O POLICIAL MILITAR CÉLIO VÍCTOR DA MOTA (gravação referente à audiência de págs. 200/201) contou que, após ter ciência dos fatos, foi ao local e verificou que a vítima estava caída no chão e sendo socorrida por populares, os quais lhe informaram que uma moça tinha roubado a carteira dela. Com base nas características físicas e nas roupas da pessoa suspeita, realizou patrulhamento. Perto do local dos fatos, havia um ponto de venda de drogas, no qual estava a acusada com as mesmas características da autora do roubo. A acusada confessou que havia pegado a carteira da vítima e estava de posse de alguns pinos de "crack" (seis ou sete, salvo engano do depoente) e da quantia de R\$7,00, em dinheiro. A acusada disse que comprou a droga com o dinheiro subtraído da vítima. Conduziu a vítima até o local dos fatos. A vítima fraturou uma costela, segundo ficou sabendo. Não conhecia a acusada. Pelo que se recorda, só o dinheiro da vítima foi localizado. Não se recorda de ter recuperado a carteira da vítima. Não se recorda se a acusada tinha aparência de usuária de drogas. Não se recorda se a acusada admitiu ter agredido a vítima para praticar a subtração. A vítima estava com muita dor no momento em que era amparada por populares no local dos fatos. Desconhece se a vítima manteve algum "programa sexual" com a acusada.

E o TAMBÉM POLICIAL MILITAR EDSON RONALDO CASTRO SOUZA (gravação referente à audiência de págs. 200/201) depôs no mesmo sentido do outro policial. A acusada era conhecida no local em que foi detida (ponto de tráfico). Não sabe dizer se a acusada se prostituía. A acusada trazia consigo, salvo engano do depoente, cerca de seis pinos de "crack" e R\$7,00.

Diante da apreensão de parte do dinheiro subtraído em poder da acusada e dos relatos da vítima e dos policiais sobreditos, a prova demonstra, de forma segura, que a imputada Juliana Aparecida foi a autora da subtração mencionada nesta ação penal.

E o delito ocorrido foi o de roubo impróprio, porquanto, quando a vítima, ao tentar recuperar a carteira na qual o dinheiro estava, foi severamente agredida fisicamente pela acusada, em razão do que sofreu sérias lesões corporais, inclusive com fraturas no 4º e 5º arcos costais, consoante se observa no laudo pericial de págs. 244/245; para manter a posse da carteira, a acusada, portanto, usou de violência contra o ofendido.

A vítima não tinha motivos para incriminar injustamente a acusada e seu relato, amparado pelas demais provas já mencionadas (apreensão de parte do dinheiro então subtraído em poder da acusada, depoimentos dos policiais já mencionados e laudo de exame de lesões corporais de págs. 244/245), é apto para, no conjunto probatório, lastrear a condenação.

A respeito da relevância probatória da palavra da vítima em casos como o dos autos, em que o delito normalmente ocorre na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas, já foi decidido:

"ROUBO - PALAVRA DA VÍTIMA - Relevância: Em crimes patrimoniais, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de grande valor probante quando não dissociada dos demais elementos de convicção e, desde que não haja indícios de falsa inculpação. No presente caso, em que a vítima narrou a agressão sofrida pelos agentes, sem indicação de que os acusou falsamente, e havendo prova material da conduta, mostrou-se correta a condenação. Recurso não provido" (TJ-SP - APL 26057120048260294 SP, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 18/11/2010, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2010).

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. - A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão na matéria fática-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. - 'A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso' (HC 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010). Agravo regimental desprovido" (STJ - AgRg no AREsp: 482281 BA 2014/0048036-7, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 06/05/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2014).

A versão da acusada, de subtração sem violência, por outro lado, permaneceu totalmente isolada nos autos e, desse modo, não merece acolhimento.

O decreto condenatório, assim, é de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, levando-se em conta os péssimos antecedentes (processos nºs. 0001574-61.2016.8.26.0531, 0000659-12.2016.8.26.0531, 0000011-95.2017.8.26.0531 e 3000390-24.2013.8.26.0531 - págs. 322/328), fixo a pena-base em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, mínima legal acrescida de 1/5 (um quinto).

Tratando-se de agentes de péssimos antecedentes, adequado o aumento da pena em 1/5 (um quinto).

Nesse sentido:

"FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Escalada e concurso de agentes. Autoria e materialidade delitivas comprovadas, sobretudo pela confissão, corroborada por outros elementos seguros de prova. Qualificadoras bem caracterizadas. Condenação mantida. Penas que comportam redução. Básicas corretamente acrescidas de um quinto em razão dos péssimos antecedentes e do reconhecimento de uma qualificadora como circunstância judicial desfavorável. Na fase seguinte, penas que devem ser majoradas de um quinto, e não de um terço, diante da compensação parcial da agravante da múltipla reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Inocorrência de arrependimento posterior. Regime fechado inalterado. Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos em razão dos maus antecedentes e da múltipla reincidência. Apelo parcialmente provido para redução das penas" (TJSP; Apelação Criminal 0000515-45.2016.8.26.0270; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeva - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 20/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020).

Na segunda fase, tendo em vista as agravantes genéricas da reincidência (processo nº 0001336-13.2014.8.26.0531 - pág. 327, não usado para gerar maus antecedentes na fase anterior), e a prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal (vítima idosa - pág. 83), aumento a pena em mais 1/3 (um terço), para 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa, a qual torno definitiva na ausência de outras circunstâncias ou causas de modificação nas fases seguintes.

Deixo de reconhecer a atenuante genérica da confissão espontânea porque a acusada, de forma totalmente contrária à prova dos autos, tentou fazer crer que a subtração ocorreu sem violência, caso em que seu relato não pode ser considerado sincero, espontâneo para fins de redução de pena.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo atual (valor fixado pelo Governo Federal), em razão da condição financeira da

acusada (consta ter pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em seu interrogatório judicial e nas informações sobre a vida pregressa de pág. 13). O regime inicial de cumprimento da pena, tratando-se de crime grave, um dos que mais afetam a paz pública nos dias atuais, e de agente de péssimos antecedentes e reincidente, será o fechado, compatível e necessário para prevenir e reprovar o crime.

No que pertine ao delito previsto no art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/2006, a pretensão punitiva do Estado já foi atingida pela prescrição, pois, após o recebimento da inicial acusatória e da revogação da suspensão do curso do processo e da prescrição (pág. 143), o lapso prescricional previsto em lei para a espécie, de 2 (dois) anos (conforme art. 30, da mesma Lei), já foi superado.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública, para o fim de CONDENAR JULIANA APARECIDA GONÇALVES, qualificada a pág. 6, como incurso no art. 157, § 1º, c. c. art. 61, II, "h", ambos do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, na proporção já mencionada. Quanto ao crime previsto no art. 28, "caput", da Lei já mencionado, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada, nos moldes do art. 107, IV, do Código Penal.

Condeno a acusada, ainda, ao pagamento do valor equivalente a 100 (cem) "UFESPs" (Lei Estadual nº 11.608, de 29/12/2003), observado, no entanto, caso a defesa tenha sido feita por defensor dativo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º); o art. 12, da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, foi expressamente revogado pelo art. 1.072, III, do Diploma Processual Civil.

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação de eventuais danos sofridos pela vítima, porque tal não foi objeto de discussão nos autos e, portanto, prejudicada ficou a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa neste ponto, de tal sorte que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, contraria o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Concedo à acusada o direito de recorrer em liberdade, porque, tendo ele permanecido solto durante toda a instrução criminal, pelo menos em razão deste processo, não se justifica a decretação da custódia provisória nesta fase.

Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral.

A expedição de mandado de prisão dar-se-á oportunamente.

A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, "caput"). P. I. C.

Catanduva, 15 de julho de 2022.

ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA